

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1233/2533 นายสนั่น เขียวกุ่มพันธ์ โจทก์
นางกุหลาบ สังข์นา จำเลย
นางสาวสมใจ เขียวกุ่มพันธ์ ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของโจทก์ในคดีนี้ เนื่องจากโจทก์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2531 ผู้ร้องมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยรับสำเนาคำร้องแล้วแถลงข้างคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดตราจองที่ 3515 ตำบลท่าอิฐ (ท่าเสา) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (เมืองพิไชยมณฑลพิษณุโลก) โดยให้รื้อถอนกระท่อมออกไปกับห้ามมิให้จำเลยเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินแปลงนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 62)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วจึงให้รวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 74,75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามขอ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามขอ

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>